茂名市电白区林头镇大坡村委会**村“8·31”高处坠落一般事故调查报告

来源：本网 发布时间：2020-02-19 09:54:51 阅读次数： 3351

2018年8月30日16时许，在电白区林头镇大坡村委会**村，该村村民张*神（男，精准扶贫泥改户）在组织人员拆除自己房屋过程中发生一起失足坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约8.5万元。

事故发生后，区委、区政府高度重视，区相关领导同志分别作出指示，要求全力抢救及做好遇难者亲属安抚工作，并深刻吸取事故教训，迅速查明事故原因，认真做好事故善后工作，维护社会稳定，强化安全生产责任制，保障人民群众生命财产安全。原区安监局和林头镇政府及镇安监办、规建办、派出所等相关单

位负责同志迅速赶到事故现场，组织开展救援和善后处置等有关工作。

根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《广东省安全生产条例》（省人大常委会公告3号）的有关规定，区成立由原区安监局党组书记、局长詹繁任组长，区政府办、原区安监局、原区住建局、区监察委、林头镇政府等单位相关领导为副组长，区公安分局、原区住建局、原区安监局、区总工会、区人力资源局、林头镇政府等单位相关人员为成员的电白区林头镇**村委会大坡村张*神精准扶贫户“8·31”一般跌落事故调查组〔以下简称事故调查组〕。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出对有关责任人员及责任单位的处理建议。同上，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。调查情况如下：

一、事故基本情况

（一）屋主情况：张*神，男，汉族，79岁，家庭住址：广东省电白县大衙镇大坡村委会**村西*号，身份证号码：44092319401207****，属精准扶贫对象户。2018年8月，因原居住房屋残旧不能居住，在党委、政府和相关单位及扶贫干部

帮扶下，张*神拟在原居住房屋基础上进行拆旧建新。计划拆除旧房屋结构为瓦面泥砖房，高约2.5米，建筑面积约70平方米。

（二）死者情况：李*由，男，汉族，56岁，家庭住址：广东省茂名市电白区观珠镇人，身份证号码：44092319620203****。2018年8月30日上午，李*由应张*神邀请，来到张*神家帮助拆除旧房屋。当天下午在拆除过程中，李*由失足从屋顶坠下受重伤，先后送转大衙卫生院、茂名市中医院进行抢救，于2018年8月31日零时左右抢救无效死亡。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年8月，张*神在扶贫单位和干部帮扶下，计划对原居住的旧泥砖房进行拆除并在原址上重建房屋，同时也将计划告诉相识多年的李*由（非建筑工人），李*由知道后主动提出帮忙拆除旧房屋。2018年8月30日上午9时左右，李*由独自1个人来到张*神家动工拆除旧房屋，首先开始屋顶瓦面清除工作；中午吃完饭后，李*由继续在屋顶进行横梁、椽子拆除作业；下午4时左右李*由在锯割屋顶椽子时，不慎失足从屋顶坠落地面。

（二）救援及现场处置情况

2018年8月30日下午4时许，李*由坠落到地面后，正在隔壁厨房做饭的*唤（张*神的妻子）听到物体坠落地面的声音，立即走过去看，发现李*由摔倒在地面，人已不省人事。*唤立即呼

喊附近的张*神和村民张*贵过来帮忙抢救李*由（扶李*由坐在地上、掐其人中、擦药油等），同时也致电附近村做工的陈*芳（李*由的朋友）过来帮忙；陈*芳很快就赶过来，并帮忙将李*由扶起坐在凳子上。下午4时20分左右，村委会干部严*桃闻讯赶到现场，立即拨打120和电话通知村委会支部书记（兼主任）陈*强，几分钟后陈*强也赶到，接着陈*强又打电话催120。事发后约30分钟，大衙卫生院120救护车赶到现场，经医护人员现场紧急施救后将李*由送到大衙卫生院进行抢救；因李*由伤情严重，大衙卫生院联系茂名市中医院救护车将李*由转到茂名市中医院进行抢救；2018年8月31日凌晨1时许，李*由在茂名市中医院经抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，林头镇政府迅速组织屋主和死者家属双方进行协商，最终达成赔偿协议，善后事宜得到妥善解决，双方情绪稳定，未有引发影响社会稳定事件。

三、事故原因和性质

（一）直接原因

1、**李*由违章作业。**李*由在高空作业过程违反相关安全作业规定，没有佩戴个人劳动防护用品。

2、**现场作业环境安全条件不良。**拆除施工现场没有按照建筑施工及高空作业相关法律法规、标准规程的规定，没有设置安

全防护设施，施工安全保障措施不到位。

（二）间接原因

1、李*由未经安全培训上岗作业，安全意识淡薄，对高空作业可能存在的危险性认识不足。

2、张*神作为屋主，在建房前未向有关部门申请报建，未聘请有施工资质单位（人员）对旧房屋进行拆除，对进入拆除房屋现场的施工人员未履行安全管理职责，未向施工人员提供相应劳动防护用品。

（三）事故性质

经调查，张*神组织人员拆除旧房屋目的是进行泥砖房改造，改善目前生活居住环境，不是用于从事生产经营活动；李*由因与张*神相识，主动提出帮忙拆除房屋，属于熟人之间帮工行为。综合上述情况，事故调查组认定，电白区林头镇大坡村委会**村张*神精准扶贫户“8·31”一般高空坠落事故不属于生产安全事故。

四、事故责任认定和处理建议

1、张*神，房屋业主，违反镇村规划建设管理的相关法律法规，建房前未向镇有关部门申报，将房屋拆除工作交给不具备资质的个人，施工现场也不符合基本的施工安全要求，对事故发生

负有主要责任。建议由茂名市电白区林头镇人民政府依职权依法作出调查处理。

2、李*由，死者，未经安全培训上岗作业，安全意识淡薄，对存在的危险性认识不足，没按规定佩戴个人防护用品，对事故的发生负有责任。鉴于其已死亡，建议免于追究责任。

五、事故防范和整改措施建议

当前，我区正处在推进脱贫攻坚阶段和实施乡村振兴战略的起步阶段，广大农民改善住房需求明显，翻建、改建、新建住宅现象持续增加。该起事故的发生，暴露出我区农村建房安全生产监管方面存在一些突出问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步强化农村自建房安全生产监管工作，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）牢固树立以人为本、安全发展的理念。各镇（街道）及有关部门要深刻吸取事故教训，进一步强化以人为本、安全发展理念，坚守“发展决不能以牺牲人的生命为代价”这条红线，按照国家和省、市、区关于安全生产工作的一系列决策部署，把安全生产工作放在更加突出的位置抓紧抓好。要认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面落实各行业、各部门、各环节的安全管理责任，坚决防止各类事故的发生。

（二）规范农村自建房的秩序管理。各镇（街道）和区住建、规划、自然资源等部门要按照各自管理权限和职责，切实加强农村自建房安全监管，严格审查审批。要督促建房农户、施工单位（施工队、工匠）落实安全生产主体责任，保障施工现场安全条件，完善各类安全设备设施，切实加强施工安全组织管理。

（三）强化农村自建房的安全监管。区住建、规划、自然资源等部门要认真履职，进一步规范和整顿农村自建房市场，明确监管要求，压实监管责任。要在全区开展农村自建房领域专项安全检查，加强对辖区内建设项目特别是农村自建房屋的检查和指导，及时发现并严厉查处农村自建房违法违规行为。各镇（街道）要对辖区内所有农村在建的自建房进行全面摸底调查，并加大巡查和执法检查力度；要落实村委会对本辖区内农村自建房安全生产违法行为和事故隐患的排查职责，及时处理并上报排查发现的事故隐患或违法行为；同时要强化镇（街道）监管人员农村自建房领域相关文件精神和专业知识教育培训，提高镇（街道）执法人员的监管能力，对发现的非法违法行为要及时依法严厉查处，坚决防止类似事故再次发生。

（四）深化农村自建房领域安全专项治理。各镇（街道）、各有关部门要以这起事故为戒，以问题为导向，结合正在开展建筑施工安全专项治理工作，迅速组织开展安全生产大检查，对检查中发现的问题隐患，深入分析问题成因，找准薄弱环节，建立

隐患整改台账，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”，确保全区安全生产形势稳定。

（五）加大宣传教育工作力度。各镇（街道）、各有关部门要进一步加大建筑施工法律法规、安全知识进村入户的宣传教育力度，提高农民建房法律意识和安全意识；将农村建筑工匠纳入相关培训计划，免费开展建筑工匠培训，切实提高工匠安全意识和安全施工技能。

分享到：

【返回顶部】【关闭本页】

扫一扫在手机打开当前页

茂名市电白区人民政府 版权所有 主办单位：茂名市电白区人民政府办公室 服务热线：0668-12345
粤公网安备 44090402441033号 粤ICP备：10089134号 网站标识码：4409230003





